

RECURSO CÍVEL Nº 5007162-43.2024.4.02.5103/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN
RECORRENTE: MARCELO FABIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

TRIBUTÁRIO. FAZENDA NACIONAL. PLEITO DE NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS SOBRE VERBAS ALEGADAMENTE INDENIZATÓRIAS POR FOLGAS NÃO GOZADAS ("QUITAÇÃO FOLGAS ACUM (HR)", "DIF TRAB. NA FOLGA", "BANCO HORAS", "DIF QUIT FOLGAS ACUM", "TRABALHO NA FOLGA", "HORA EXTRA (HE) TRABALHO NA FOLGA", "DIF. HE TRAB.NA FOLGA" E "SALDO AF - ACÚMULO DE FOLGAS"). SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTURAL, COM O RECONHECIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE AS VERBAS "QUITAÇÃO FOLGAS ACUM (HR)" E "DIF QUIT FOLGAS ACUM". RECURSOS INOMINADOS DO AUTOR E DA FAZENDA NACIONAL PELA REFORMA DA SENTENÇA. NÃO HÁ, NOS AUTOS, PROVA DE QUE AS VERBAS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS O AUTOR PLEITEOU, NA INICIAL, O RECONHECIMENTO DA NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS (INCLUÍDAS AS VERBAS "QUITAÇÃO FOLGAS ACUM (HR)" E "DIF QUIT FOLGAS ACUM") TENHAM, COMO FATO GERADOR, A INDENIZAÇÃO PELA NÃO FRUIÇÃO DE FOLGAS DIFERIDAS EM RAZÃO DE TRABALHO IMPRESCINDÍVEL À CONTINUIDADE OPERACIONAL REALIZADO EM PERÍODO EM QUE O TRABALHADOR DEVIA ESTAR EM REPOUSO, CONFORME O ENTENDIMENTO FIRMADO PELA TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DAS TURMAS RECURSAIS DOS JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS DA 2ª REGIÃO, NO JULGAMENTO DE PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL DE INTERPRETAÇÃO DE LEI FEDERAL INTERPOSTO NO ÂMBITO DO PROCESSO N. 5016322-98.2024.4.02.5101. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA FAZENDA NACIONAL CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, conhecer dos recursos inominados interpostos pelo autor e pela Fazenda Nacional, negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido autoral. Vencido o autor na instância recursal, impõe-se condená-lo no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001. Vencedora a Fazenda Nacional na instância recursal, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. A Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

5007162-43.2024.4.02.5103

510015629731 .V7

RECURSO CÍVEL Nº 5007162-43.2024.4.02.5103/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CARLOS ALEXANDRE BENJAMIN
RECORRENTE: MARCELO FABIO FERREIRA DA SILVA (AUTOR)
RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

- Trata-se de ação em que o autor pleiteia a declaração de não incidência de imposto de renda das pessoas físicas sobre verbas alegadamente indenizatórias por folgas não gozadas, bem como a repetição do indébito tributário.
- O juízo recorrido julgou procedente, em parte, o pedido autoral (Evento 15, SENT1):

Ante o exposto, **JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO** para:

(i) declarar a não incidência de imposto de renda **exclusivamente** sobre as parcelas recebidas pela parte autora sob as rubricas "Quitação Folgas Acum (HR)" e "Dif Quit Folgas Acum";

(ii) condenar a parte ré a restituir à parte autora os valores recolhidos indevidamente, observando-se a prescrição quinquenal, que deverão ser corrigidos pela Taxa Selic, a partir do recolhimento, ressalvo à União a possibilidade de promover a compensação do imposto restituído administrativamente por ocasião da recomposição das declarações de ajuste

anual. Deverá ser observada a renúncia da parte autora ao excedente a 60 (sessenta) salários mínimos, renúncia esta que alcança as parcelas vencidas e as 12 (doze) parcelas vencidas na data da propositura da ação.

3. O autor (Evento 19, RECLNO1) e a Fazenda Nacional (Evento 20, RECLNO1) interpuseram recursos inominados, pela reforma da sentença.

4. A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (Evento 26, CONTRAZ1) ao recurso interposto pelo autor.

5. É o breve relatório.

VOTO

1. Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, impõe-se conhecer-se dos recursos inominados interpostos pelo autor e pela Fazenda Nacional.

2. Sobre a matéria em análise, o Superior Tribunal de Justiça reafirmou a sua jurisprudência consolidada de que não incide imposto de renda sobre valores pagos por folgas não gozadas e indenizadas:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS A TÍTULO DE FOLGAS NÃO-GOZADAS. CARÁTER INDENIZATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL NÃO PROVIDO.

(STJ, AREsp 1.700.038, Relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF-5ª Região), publicação em DJe/STJ n. 3.213 de 18/8/2021.)

([https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?](https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=131028725&num_registro=202001083459&data=20210818)

[tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=131028725&num_registro=202001083459&data=20210818](https://processo.stj.jus.br/processo/dj/documento/mediado/?tipo_documento=documento&componente=MON&sequencial=131028725&num_registro=202001083459&data=20210818))

3. Na mesma linha, a Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais, no julgamento do PEDILEF n. 5005602-56.2021.4.02.5108, reafirmou a tese de que “não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas” (PEDILEF n 5028005-67.2016.4.04.7200):

Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu o pedido de uniformização nacional, no qual se discute a incidência de imposto de renda sobre os valores recebidos a título de folgas não gozadas e indenizadas.

Passo a decidir.

Conheço do agravo, tendo em vista o cumprimento dos requisitos de admissibilidade e passo a analisar o pedido de uniformização.

A Turma Nacional de Uniformização, por meio do **PEDILEF 5028005-67.2016.4.04.7200**, firmou a seguinte tese: “*não incide imposto de renda sobre as folgas do empregado trabalhadas e indenizadas*”.

Sob essa perspectiva, nota-se que o acórdão recorrido está conforme o entendimento da TNU.

Logo, incide a **Questão de Ordem** n. 13/TNU: “*Não se admite o Pedido de Uniformização, quando a jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido*”.

Ante o exposto, **conheço do agravo para inadmitir o pedido de uniformização**, com fundamento no art. 15, V, do RITNU.

Intimem-se.

(TNU, PEDILEF 5005602-56.2021.4.02.5108, Ministro Relator Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, publicação em 3/5/2022.)

([https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000199331v2&codigo_crc=b3aabd15)

[acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000199331v2&codigo_crc=b3aabd15](https://eproctnu.cjf.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=inteiro_teor&codigo_verificador=900000199331v2&codigo_crc=b3aabd15))

4. Especificamente sobre a situação em análise no caso concreto, a Lei 5.811/1972, que dispõe sobre o regime de trabalho dos empregados nas atividades de exploração, perfuração, produção e refinação de petróleo, industrialização do xisto, indústria petroquímica e transporte de petróleo e seus derivados por meio de dutos, caso do autor, estabelece a excepcional jornada de trabalho aplicável a tais trabalhadores, com previsão de fruição de dias de folga proporcionais ao número de dias de trabalho embarcado, na forma pactuada em contratos e convenções coletivas de trabalho e nos limites da citada lei de regência.

5. Na referida Lei 5.811/1972, também é prevista a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho durante períodos que deviam ser destinados ao descanso, quando imprescindível à continuidade operacional. Nesse caso, é assegurado o pagamento de valores adicionais pelas horas extraordinárias de trabalho, bem como a fruição das respectivas folgas compensatórias em período subsequente, as quais, caso não gozadas, constituem fato gerador do direito à indenização, a chamada “indenização por folgas não gozadas”, verba sobre a qual não incide o imposto de renda, conforme o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais.

6. Nessa linha, a Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, a fim de dirimir a divergência jurisprudencial sobre os conceitos de indenização por folgas não gozadas e de pagamento por horas extraordinárias de trabalho imprescindíveis à continuidade operacional, à luz da Lei 5.811/1972, no julgamento de pedido de uniformização regional de interpretação de lei federal interposto no âmbito do processo n. 5016322-98.2024.4.02.5101, firmou o seguinte entendimento:

INCIDENTE REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. TRIBUTÁRIO. IRPF. FOLGA INDENIZADA, FOLGA QUARENTENA *STAND BY* RETROATIVA E FOLGA HOTEL. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA. DOBRA, DOBRA 140,5%, DOBRA DE ESCALA, DIAS EXTRAS A BORDO, DIAS DE QUARENTENA E QUARENTENA RETROATIVA. VERBAS DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. INCIDÊNCIA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO. ACÓRDÃO PONTUALMENTE REFORMADO. PEDIDOS JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO ÀS RUBRICAS FERIADO COM PERCENTUAL 140,5%, TREINAMENTO OFF SHORE 140,5% E CURSOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O ACÓRDÃO PARADIGMA. PEDIDO NÃO CONHECIDO EM RELAÇÃO À RUBRICA FOLGA REMUNERADA. AUSÊNCIA DE DIVERGÊNCIA.

(...)

Vê-se, portanto, que não obstante num primeiro momento o trabalhador em regime off-shore de fato trabalhe em período que lhe seria de descanso (e por este trabalho extraordinário receba em dobro), o fato é que a própria legislação lhe assegura, nesta hipótese, um repouso a posteriori, de modo que a folga correspondente poderá ser efetivamente gozada, e não indenizada.

Assim, o descanso não é suprimido pela eventual atividade em regime de revezamento ou sobreaviso que se fizer “imprescindível à continuidade operacional”, mas apenas terá sua fruição postergada, na forma regulada pela lei de regência. **Apenas se essa folga diferida não for efetivamente gozada é que se poderá falar em indenização da folga não gozada (...)**

(TRU - 2ª Região, processo n. 5016322-98.2024.4.02.5101, Juíza Federal Relatora Karla Nanci Grando, sessão de julgamento de 21/10/2024.)

(grifo nosso)

7. Verifica-se, desse modo, que, de acordo com o entendimento da Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, a Lei 5.811/1972 estabelece a possibilidade de manutenção do marítimo no posto de trabalho durante períodos que deviam ser destinados ao descanso, quando imprescindível à continuidade operacional, caso em que é assegurado ao trabalhador o pagamento de valores adicionais pelas horas extraordinárias de trabalho, bem como a fruição das respectivas folgas compensatórias em período subsequente. Tais folgas diferidas, quando não gozadas, constituem fato gerador do direito à indenização, a chamada “indenização por folgas não gozadas”, verba sobre a qual não incide o imposto de renda, conforme pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais.

8. Verifica-se, todavia, que não há, nos autos, provas de que as verbas em relação às quais o autor pleiteou, na inicial, o reconhecimento da não incidência de imposto de renda das pessoas físicas (incluídas as verbas “Quitação Folgas Acum (HR)” e “Dif Quit Folgas Acum”), tenham, como fato gerador, a indenização pela não fruição de folgas diferidas em razão de trabalho imprescindível à continuidade operacional realizado em período em que o trabalhador devia estar em repouso, conforme o citado entendimento firmado pela Turma Regional de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais da 2ª Região, no julgamento de pedido de uniformização regional de interpretação de lei federal interposto no âmbito do processo n. 5016322-98.2024.4.02.5101.

9. Assim, a reforma da sentença recorrida é medida que se impõe.

10. Ante o exposto, voto por conhecer dos recursos inominados interpostos pelo autor e pela Fazenda Nacional, negar provimento ao recurso do autor e dar provimento ao recurso da Fazenda Nacional para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido autoral. Vencido o autor na instância recursal, impõe-se condená-lo no pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, na forma do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com art. 1º da Lei 10.259/2001. Vencedora a Fazenda Nacional na instância recursal, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 55, *caput*, segunda parte, da Lei 9.099/1995, combinado com o art. 1º da Lei 10.259/2001. A Fazenda Nacional é isenta do pagamento de custas processuais (art. 4º, I, da Lei 9.289/1996). Esta decisão foi referendada pelos demais juízes integrantes da 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Rio de Janeiro. Intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado desta decisão e remetam-se os autos ao juízo de origem.